05/10/2026 **SEGUNDA TURMA**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.621.705 MINAS GERAIS

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S)	: BRUNA SANTOS CASTRO
ADV.(A/S)	: MARUZAM ALVES DE MACEDO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça que, ao dar parcial provimento à apelação defensiva, absolveu a recorrida da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por considerar indispensáveis a apreensão da substância entorpecente e a realização de perícia para comprovar a materialidade delitiva, embora interceptações telefônicas evidenciassem a intermediação de negociação de elevado volume de entorpecentes. O recorrente sustenta que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos e requer a reforma do acórdão absolutório e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento da apelação defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa à suficiência dos elementos probatórios para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas configura questão constitucional direta ou depende da interpretação da legislação infraconstitucional; e (ii) determinar se as questões constitucionais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D700-DC11-F1A6-66B9 e senha 0C8A-3B36-326D-E929

suscitadas no recurso extraordinário foram devidamente prequestionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia acerca da suficiência dos elementos probatórios para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas demanda a interpretação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e das normas processuais relativas à demonstração da materialidade delitiva, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorre apenas de forma indireta ou reflexa.

4. A ofensa indireta ou reflexa a dispositivos constitucionais, cujo reconhecimento dependa do exame prévio da legislação infraconstitucional, não viabiliza a abertura da via extraordinária.

5. As questões suscitadas no recurso extraordinário não foram expressamente debatidas pelo Tribunal de origem sob o enfoque constitucional indicado pelo recorrente, circunstância que atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356 do STF.

6. O prequestionamento exige que a questão constitucional seja efetivamente examinada pelo Tribunal de origem e que sua solução integre as razões determinantes do acórdão recorrido, requisitos não verificados no caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso com seguimento negado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, na Sessão Virtual de 25 de setembro a 2 de outubro de 2026, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em negar seguimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D700-DC11-F1A6-66B9 e senha 0C8A-3B36-326D-E929

Brasília, 5 de outubro de 2026.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D700-DC11-F1A6-66B9 e senha 0C8A-3B36-326D-E929

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.621.705 MINAS GERAIS

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S)	: BRUNA SANTOS CASTRO
ADV.(A/S)	: MARUZAM ALVES DE MACEDO

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça, assim ementado:

> "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE –COMPROVAÇÃO – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO POLICIAL – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – FORNECIMENTO DE DROGAS A OUTROS TRAFICANTES – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. - Comprovado nos autos que a ré se associou a outras pessoas, de forma permanente e estável, para a prática do tráfico de drogas, impõese a manutenção da condenação. - Quando não há prova conclusiva de vinculação da acusada ao entorpecente apreendido, inviável a condenação pelo tráfico de drogas. Na primeira fase da dosimetria da pena, no crime de associação para o tráfico, as consequências do delito podem ser valoradas negativamente quando restar comprovado que o acusado fornecia drogas não apenas a usuários, mas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A07C-AE6D-F7B4-700F e senha 86BA-F309-89E2-F5D6

> também a outros traficantes, ampliando significativamente os efeitos da atividade criminosa. VV. DES. RINALDO KENNEDY SILVA (REVISOR) APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS COM TODOS OS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. - Em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a aferição da materialidade do crime, mostra-se prescindível a apreensão da droga em poder dos integrantes da organização criminosa, se por outros meios ela puder ser demonstrada. - Demonstrado pelo farto acervo probatório, com destaque para as interceptações telefônicas, aliado à intensa investigação policial, a prática do crime de tráfico de drogas pela acusada no âmbito de uma organização criminosa, a sua condenação como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe. - Em conformidade com a teoria do domínio do fato, comprovada a participação efetiva dos agentes em uma organização criminosa, voltada para a prática do tráfico, lhes será atribuída, também, a conduta típica do crime de tráfico ilícito de drogas, sem que tenham sido, necessariamente, apreendidos entorpecentes com cada um dos envolvidos (domínio funcional do fato)." (e-doc. 271, p. 1)

2. Nas razões do extraordinário, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, XLIII, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o Tribunal de Justiça absolveu a recorrida do crime de tráfico de drogas por considerar indispensáveis a apreensão e a perícia do entorpecente, embora o próprio acórdão reconheça que ela intermediou negociação de elevada quantidade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A07C-AE6D-F7B4-700F e senha 86BA-F309-89E2-F5D6

drogas. Afirma que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, como interceptações telefônicas, dados extraídos de aparelhos celulares e prova oral produzida sob contraditório, além de invocar a posse compartilhada dos entorpecentes apreendidos com integrantes do mesmo grupo criminoso. Sustenta que a exigência absoluta de apreensão e perícia restabelece indevidamente um sistema de prova tarifada, contraria o princípio do livre convencimento motivado e diverge da jurisprudência do STF, especialmente dos precedentes ARE 1.476.455, HC 234.725-AgR, HC 220.281-AgR e RE 1.563.376, segundo os quais a ausência de apreensão da droga não impede, por si só, o reconhecimento da materialidade quando existentes outros elementos probatórios seguros. Argumenta, ainda, que a solução adotada pelo Tribunal de origem compromete o mandamento constitucional de repressão ao tráfico previsto no art. 5º, XLIII, e configura proteção estatal deficiente, especialmente em investigações envolvendo organizações criminosas estruturadas, nas quais a apreensão física do entorpecente nem sempre é possível.

2.1. Quanto à repercussão geral, o Ministério Público afirma que a controvérsia possui elevada relevância jurídica e social e transcende os interesses subjetivos da causa, porque afeta inúmeras ações penais e investigações em que a materialidade do tráfico é demonstrada por interceptações, dados telemáticos e prova testemunhal, podendo a exigência de apreensão inviabilizar a persecução de organizações criminosas complexas. Alega, ainda, que a jurisprudência do STF já reconhece a possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios e que a persistência de entendimento contrário gera insegurança jurídica, razão pela qual reputa inclusive presumida a repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC.

3. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer que a materialidade do tráfico pode ser comprovada por prova documental e oral, bem como pela posse compartilhada da droga

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A07C-AE6D-F7B4-700F e senha 86BA-F309-89E2-F5D6

apreendida com o grupo criminoso, com a reforma do acórdão absolutório e o retorno dos autos ao TJMG para prosseguimento do julgamento da apelação defensiva.

É o relatório.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A07C-AE6D-F7B4-700F e senha 86BA-F309-89E2-F5D6

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.621.705 MINAS GERAIS

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S)	: BRUNA SANTOS CASTRO
ADV.(A/S)	: MARUZAM ALVES DE MACEDO

VOTO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR)

1. Como relatado, trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça que, ao dar parcial provimento à apelação defensiva, absolveu a recorrida da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A Corte local considerou indispensáveis a apreensão da substância entorpecente e a realização de perícia para a comprovação da materialidade delitiva, ainda que as interceptações telefônicas tivessem evidenciado tratativas relacionadas ao tráfico realizadas pela acusada.

2. O recurso não comporta seguimento.

3. Isso porque consta do acórdão recorrido:

> "Na hipótese sob exame, a despeito do extenso trabalho investigativo realizado pelos policiais, não houve apreensão de entorpecentes vinculados à ré. Diante disso, ainda que suficientemente provado nos autos que a ré efetivamente intermediou uma negociação de alto volume de entorpecentes, é inviável a manutenção da condenação da ré pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de apreensão e análise dos referidos entorpecentes. Com efeito, como esclarecido pelo Delegado de Polícia Daniel Azeredo, em juízo, a comprovação do envolvimento da ré foi confirmada por meio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6899-68A9-0DA2-85BD e senha 7C6C-DAC0-1AC4-2EBA

> dos diálogos que foram acessados após a ocorrência dos fatos, inviabilizando, a toda evidência, a apreensão e análise da droga.
>
> (...)
>
> Diante disso, impõe-se a absolvição da acusada da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. " (e-doc. 271, p. 13-14)

4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia mediante a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável e a avaliação da suficiência dos elementos probatórios para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Eventual ofensa à Constituição seria, portanto, indireta ou reflexa, pois seu reconhecimento dependeria do exame prévio do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e das normas processuais relativas à demonstração da materialidade delitiva.

5. Nesse sentido:

> "EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE APREENSÃO DA DROGA E PERÍCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a absolvição do recorrido quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de apreensão do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6899-68A9-0DA2-85BD e senha 7C6C-DAC0-1AC4-2EBA

entorpecente e de perícia técnica, não obstante a existência de interceptações telefônicas indicando tratativas relacionadas ao tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão da substância entorpecente e de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a controvérsia envolve matéria constitucional direta ou questão de índole infraconstitucional, dependente de reexame do conjunto fático-probatório. **III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem afirma ser indispensável, para a configuração da materialidade do crime de tráfico, a apreensão da droga e a realização de perícia, não sendo suficientes interceptações telefônicas desacompanhadas de provas materiais. 4. A decisão recorrida fundamenta-se na interpretação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, função inserida nas competências do Tribunal a quo, cujo análise é inviável no âmbito da Corte Constitucional.** IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento."

(RE nº 1.558.206-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 11/03/2026; grifos acrescidos).

"EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Absolvição pela instância antecedente por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Necessidade de apreensão do entorpecente e de exame pericial. Alegação de ofensa ao art. 5º, incisos II, XXXV, LV e LXVIII, da Constituição da República. Exame da legislação infraconstitucional. **Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido**. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6899-68A9-0DA2-85BD e senha 7C6C-DAC0-1AC4-2EBA

> anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento."
>
> (RE nº 1.612.410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/09/2026, p. 10/09/2026; grifos acrescidos).

6. A ofensa indireta ou reflexa a dispositivos constitucionais, cujo reconhecimento dependa da análise prévia da legislação infraconstitucional, não viabiliza a abertura da via extraordinária.

7. Ademais, as questões suscitadas no recurso não foram expressamente debatidas pelo Tribunal de origem sob o enfoque constitucional indicado pelo recorrente. Incidem, portanto, as Súmulas nº 282 e 356 do STF:

> Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

> Súmula 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

8. Para o atendimento do requisito do prequestionamento, é indispensável que a questão constitucional tenha sido efetivamente examinada pelo Tribunal de origem e que sua solução tenha integrado as razões determinantes do acórdão recorrido, o que não ocorreu na espécie.

9. Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6899-68A9-0DA2-85BD e senha 7C6C-DAC0-1AC4-2EBA

É como voto.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6899-68A9-0DA2-85BD e senha 7C6C-DAC0-1AC4-2EBA

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.621.705
PROCED. : MINAS GERAIS/MG
RELATOR(A): MIN. ANDRÉ MENDONÇA
RECTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S): BRUNA SANTOS CASTRO
ADV.(A/S): MARUZAM ALVES DE MACEDO (41134/MG)

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou seguimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça. Segunda Turma, Sessão Virtual de 25.9.2026 a 2.10.2026.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Thiago Fernandes Lins
Secretário da Segunda Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9F45-7E27-1AE0-93B3 e senha F007-6951-42E6-EEFE